

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7151/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย

บุรี

นาย รุ่ง ปิ่นภู

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 65, มาตรา 339

ก่อนเกิดเหตุ 2 ถึง 3 วัน จำเลยดูข่าวโทรทัศน์ที่คนร้าย ทำที่เข้าไปซื้อทองแล้ว
ชักอาวุธปืนออกมาปล้นเอา ทองหลบหนีไปได้ จึงคิดวางแผนเอาอย่างบ้างโดยไปยืม
รถจักรยานยนต์จาก ก. ใช้สก็อตเทปปิดป้ายทะเบียนไว้เพื่อไม่ให้จำหมายเลข
ทะเบียนได้และเอามีดคล้ายมีดบังตอที่มารดา ใช้หั่นผักห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
ปกไว้ที่เอวด้านหลังแล้วขับรถจักรยานยนต์หาร้านขายทองที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มี
เจ้าพนักงานตำรวจ และมีผู้หญิงเป็นคนขาย ทำที่เข้าไปซื้อสร้อยคอทองคำในร้าน
ของผู้เสียหาย เมื่อได้สร้อยแล้วจำเลยชักมีดขึ้นมาขู่คนในร้าน จากนั้น นำสร้อยคอ
ทองคำไปขายและเปลี่ยนเพิ่มสายสร้อยข้อมือ ของจำเลยส่วนเงินที่ได้มาได้พาพรรค
พวกไปเลี้ยง ไปเที่ยวและเล่นการพนัน พฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่า จำเลยกระทำผิด
โดยมีแผนการอันเนื่องมาจากความโลภ และเอาเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปเที่ยว
เตร่หาความสำราญเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดอื่นโดยทั่ว ๆ ไป แม้จำเลยจะสมองฝ่อ
เพราะเคยถูกรถยนต์เฉี่ยวชนศีรษะกระแทกพื้นมีผลทำให้เชาวันปัญญาลดลงอารมณ์
หงุดหงิด โมโหง่ายขาดการยับยั้งชั่งใจเช่นคนทั่วไปอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถึงขนาด ที่จะ
ฟังได้ว่าขณะกระทำผิดจำเลยไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้
เพราะมีจิตบกพร่อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดปังตอ 1 เล่ม เป็นอาวุธชิงทรัพย์ส่วยคอตองคำของนางศิริพร เรืองฉาย ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยจำเลยใช้มีดขู่ขู่ขู่ผู้เสียหายว่าในทันใดนั้นหากขัดขืนจะแทง ฟัน ทำร้ายผู้เสียหาย เพื่อให้ความสะดวกแก่การชิงทรัพย์แล้วจำเลยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการหลบหนีเพื่อพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุมขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตรี

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตรี ลงโทษจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายจนผู้เสียหายพอใจแล้ว มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในชั้นนี้มีว่า จำเลยกระทำผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิต

บกพร่องควบคุมตัวเองไม่ได้จึงไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 ปี จำเลยเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและสถาบันประสาทวิทยา ด้วยอาการหงุดหงิด โมโหง่ายและชอบดื่มสุรา แพทย์หญิงสุรางค์ เลิศชาธาร เป็นผู้ตรวจรักษาทราบจากประวัติเดิมว่า เมื่อประมาณ 3 ปีก่อนจำเลยได้รับอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนศีรษะกระแทกพื้นและขาหักจากการเอกซเรย์ สมองพบว่าสมองฝ่อบริเวณด้านหน้าทั้งสองข้างมีผลทำให้เขาวนปัญญาลดลง บุคลิกภาพเปลี่ยนไป การควบคุมตนเอง ลดลงอารมณ์เปลี่ยน ขาดการยับยั้งชั่งใจ ให้การรักษาโดยให้ยาควบคุมอารมณ์ ถ้าขาดยาจะมีอาการหงุดหงิดควบคุมตัวเองไม่ดี ชื่นชอบสวนจำเลยให้การไว้ว่าก่อนเกิดเหตุ 2 ถึง 3 วัน จำเลยดูข่าวโทรทัศน์ที่คนร้ายทำที่เข้าไปซื้อทองแล้วชักอาวุธปืนออกมาปล้นเอาทองหลบหนีไปได้จำเลยจึงคิดวางแผนเอาอย่างบ้างโดยไปยืมรถจักรยานยนต์จากนายโก๋ สัมมาสิทธิ ใช้สก็อตเทปปิดป้ายทะเบียนไว้เพื่อไม่ให้จำหมายเลขทะเบียนได้ และเอามีดคล้ายมีดบังตอที่มารดา ใช้หั่นผักห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ปกไว้ที่เอวด้านหลังแล้วขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในตลาดรังสิตจนหาร้านขายทองที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจ และมีผู้หญิงเป็นคนขายจำเลยทำที่เข้าไปซื้อสร้อยคอทองคำในร้านของผู้เสียหายเมื่อได้แล้วได้ชักมีดขึ้นมาขู่คนในร้าน ต่อมาจำเลยนำสร้อยคอทองคำไปขายและเปลี่ยนเพิ่มสายสร้อยข้อมือของจำเลย ส่วนเงินที่ได้มาได้พาพรรคพวกไปเลี้ยง ไปเที่ยว และเล่นการพนัน เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นประกอบกันแล้ว เห็นได้ว่าจำเลยกระทำความผิดโดยมีแผนการอันเนื่องมาจากความโลภ และเอาเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปเที่ยวเตร่หาความสำราญเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดอื่นโดยทั่ว ๆ ไป แม้จำเลยจะสมองฝ่อ เพราะเคยถูกรถยนต์เฉี่ยวชนศีรษะกระแทกพื้น มีผลทำให้เขาวนปัญญา ลดลงอารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย ขาดการยับยั้งชั่งใจเช่นคนทั่วไปอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะฟังได้ว่าขณะกระทำความผิดจำเลยไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับ

ตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่องจึงนำมาเป็นเหตุให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หาได้ไม่และศาลชั้นต้นก็ได้
ลงโทษจำเลยในอัตราขั้นต่ำของกฎหมายโดยมิได้กำหนดโทษให้หนักขึ้นตามมาตรา
340 ตริ นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยอยู่มากแล้ว ศาลฎีกาไม่อาจวางโทษให้เบาลงแล้วรอ
การลงโทษให้จำเลยได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนการพล-เสรี ชุณหถนอม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>